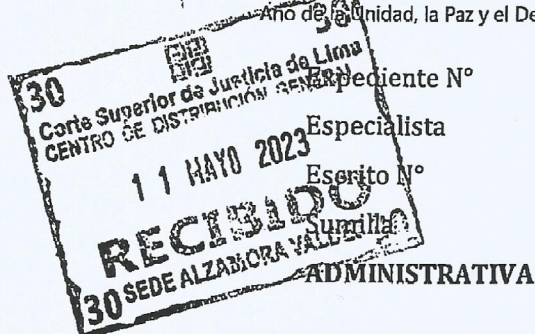




PERU

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo



Expediente N°

Especialista

Escrito N°

01

DEMANDA

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVA

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

JORGE IGNACIO JULCA RAMÍREZ, Procurador Público del Ministerio de Defensa, designado por Resolución del Procurador General del Estado N° 10-2020-PGE/PG, de fecha 18 de febrero del 2020, e identificado con D.N.I N° 09272120; con domicilio real y procesal en **Calle Manuel Corpancho N° 240, Urbanización Santa Beatriz, distrito de Cercado, provincia y departamento de Lima;** con Casilla Postal del Colegio de Abogados de Lima N° 3439; con Casilla Electrónica del SINOE del Poder Judicial N° 632; ante Usted respetuosamente me presento y digo:

I.- PETITORIO:

Que, de conformidad con el artículo 148¹ de la Constitución Política del Estado, concordado con el artículo 228.1² del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), y el artículo 5, inciso 1³, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley 27584), en representación de los derechos e intereses del

¹ Constitución Política del Estado

Artículo 148.- Acción contencioso administrativa

Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.

² T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S N° 004-2019-JUS

Artículo 228.- Agotamiento de la vía administrativa

228.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado.

³ T.U.O de la Ley N° 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por D.S N° 011-2019-JUS

Artículo 5.- Pretensiones

En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente:

1. La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos.



PERÚ

Ministerio
de Defensa

Procuraduría
Pública

0051

CINCUENTAY
UNO

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (en adelante, CCFFAA), **interpongo demanda contenciosa administrativa** con la finalidad de que se declare la **NULIDAD TOTAL** del acto administrativo contenido en la **Resolución N° 000782-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 09 de marzo de 2023**, expedida por el Colegiado de la Segunda Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, TTAIP) en el Expediente N° 00196-2023-JUS/TTAIP, que resuelve declarar **FUNDADO** el recurso de apelación presentado por **Ernesto Alonso Cabral Mejía**; y, en consecuencia, **ORDENA al CCFFAA entregar la información pública solicitada por dicho ciudadano, mediante formulario de fecha 26 de diciembre de 2022 (Registro N° 012076).**

II.- NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LOS DEMANDADOS:

Que, dirigimos la presente demanda contencioso administrativa contra:



- **PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS**, quien asume la defensa jurídica del TTAIP, y deberá ser notificado en **Calle Scipión Llona N° 350, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima**, y en la **Casilla Electrónica del SINOE del Poder Judicial N° 12100 - 114478**.
- Sin perjuicio de ello, se solicita emplazar válidamente a los Vocales que conforman el Colegiado de la Segunda Sala del TTAIP, tal como sigue:
 - a) **JOHAN LEÓN FLORIÁN**, *Vocal Presidente de la Segunda Sala del TTAIP*, con domicilio laboral en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esto es, **Calle Scipión Llona N° 350, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima**.
 - b) **VANESSA LUYO CRUZADO**, *Vocal de la Segunda Sala del TTAIP*, con domicilio laboral en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esto es, **Calle Scipión Llona N° 350, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima**.
 - c) **MARÍA ROSA MENA MENA**, *Vocal de la Segunda Sala del TTAIP*, con domicilio laboral en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esto es, **Calle Scipión Llona N° 350, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima**.



PERÚ

Ministerio
de Defensa

Procuraduría
Pública

0052
Ancientay
DOS

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

III.- AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:

Que, el TTAIP es el órgano resolutorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargado de resolver, *en última instancia administrativa*, las controversias que se susciten vinculadas a la transparencia y al derecho al acceso a la información pública a nivel nacional⁴; por lo que, con la emisión de la **Resolución N° 000782-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA**, de fecha 09 de marzo de 2023, se tiene por agotada la vía administrativa.

IV.- LEGITIMIDAD PARA OBRAR ACTIVA:



Que, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Defensa, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2016-DE, dispone que: *"La Procuraduría Pública es responsable de representar y defender los derechos e intereses del Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Organismos Ejecutores del Sector, conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema de Defensa jurídica del Estado"*. En tal sentido, y siendo que la presente demanda contencioso administrativa es interpuesta en defensa de los derechos e intereses del CCFFA, al haber sido compelido, de forma irregular, a entregar información pública calificada como reservada; la representación procesal se encuentra a cargo de la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa a mi cargo.

V.- PLAZO PARA INTERPONER LA DEMANDA:

Que, se interpone dentro del plazo establecido en el artículo 18, numeral 1⁵, del TUO de la Ley N° 27584, debiendo computarse el mismo desde 23 de marzo de 2023; fecha en la que el

⁴ Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 6.- Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un órgano resolutorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que constituye la última instancia administrativa en materia de transparencia y derecho al acceso a la información pública a nivel nacional. Como tal es competente para resolver las controversias que se susciten en dichas materias. Depende administrativamente del Ministro y tiene autonomía en el ejercicio de sus funciones. Su funcionamiento se rige por las disposiciones contenidas en la presente Ley y en sus normas complementarias y reglamentarias.

⁵ T.U.O de la Ley N° 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por D.S N° 011-2019-JUS
Artículo 18.- Plazos

La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:

1. Cuando el objeto de la impugnación sean actuaciones a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

CCFFAA fue notificado válidamente con la Resolución N° 000782-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 09 de marzo de 2023.

VI.- FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA:

6.1. Antecedentes fácticos

- Que, con fecha 26 de diciembre de 2022, el ciudadano **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA** (en adelante, el administrado) presentó el respectivo formulario ante la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa, con la finalidad de que se le remita por correo electrónico la siguiente información pública: *Copia (s) del (los) informe (s) operativo y anexos (señalado en el artículo 46 del Decreto Supremo N° 003-2020-DE), que fueron emitidos en el marco del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, teniendo en cuenta los incisos 45.7 y 45.8 del Decreto Supremo N° 003-2020-DE.*



Mediante Oficio N° 00646-2022-MINDEF/SG/OAIP, de fecha 27 de diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa encausa la solicitud en cuestión, remitiéndola al funcionario responsable del acceso a la información pública del CCFFAA.

- Mediante Oficio N° 154-CCFFAA/SG/OAIP, de fecha 11 de enero de 2023, el CCFFAA le comunicó al administrado lo siguiente:

"(...)

Al respecto, su requerimiento fue solicitado con Memorándum N° 825-CCFFAA/SG/OAIP, de fecha 29 de diciembre de 2022, obteniendo como respuesta el Memorándum N° 025-EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero de 2023, mediante la cual el Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señala: "(...) es información que está exceptuada de ser público, según lo establecido en el artículo 15° - Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (...)" ; por lo tanto, de acuerdo a lo descrito anteriormente, no es viable atender a su requerimiento".

- Con fecha 23 de enero de 2023, el administrado interpuso recurso de apelación contra la referida comunicación, alegando que, en relación con el régimen de información secreta,



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

previsto en el artículo 15 del TUO de la Ley de Transparencia, y que fuera invocado por el CCFFAA, la entidad no demuestra el cumplimiento de las condiciones para limitar válidamente el derecho de acceso a la información pública, siguiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad; aunado al hecho, de no precisar en cuál de los literales de los numerales 1 o 2 del citado artículo 15 se sustenta la denegatoria. Asimismo, ante la afirmación de que la información requerida es secreta, se argumenta que ésta debe estar previamente calificada como tal (secreta) para ser denegada y, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento del TUO de la Ley de Transparencia, las entidades públicas que posean u obtengan información de dicha naturaleza, deben contar con un registro de la misma, lo cual no ha sido demostrado por el CCFFAA. Finalmente, agrega que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 in fine del citado cuerpo normativo, no se considerará como información clasificada la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona.



Mediante Resolución N° 000613-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 23 de febrero de 2023, se admite a trámite el recurso de apelación incoado y se le requiere al CCFFAA la remisión del expediente administrativo generado para la referida solicitud, así como la formulación de sus descargos.

- Mediante Oficio N° 1194-CCFFAA/SG/UAIP el CCFFAA, de fecha 16 de marzo de 2023, el CCFFAA indicó lo siguiente:

"(...)

Asimismo, con Memorandum N° 185-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, se solicitó un informe explicativo a la División de Operaciones Frente Interno del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, referente a los motivos por los cuales, no se brindó la información solicitada por el ciudadano Ernesto Alonso Cabral Mejía, obteniendo como respuesta el Memorandum N° 197-EMCFFAA/D3/DAI de fecha 03 de marzo de 2023, mediante el cual el Jefe de la citada División, remite el Informe Ampliatorio N° 005-JCCFFAA/D3/DAI, de la misma fecha, detallando y justificando los motivos por los cuales no era viable la entrega de la información solicitada por el administrado".



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

- Que, el TTAIP notifica la Resolución N° 000782-2023/JUS-TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 09 de marzo de 2023, mediante la cual se declara FUNDADO el Recurso de Apelación incoado por el administrado.

6.2. Respecto de la información pública solicitada objeto de litis

- Que, mediante la Resolución N° 000782-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 09 de marzo de 2023, se declaró fundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA contra la denegatoria contenida en el Oficio N° 154-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, ORDENA al CCFFAA, entregue ***copia del informe operativo y anexos, señalado en el artículo 46 del D.S N° 003-2020-DE, que fueron emitidos en el marco del D.S N° 143-2022-PCM, teniendo en cuenta los incisos 45.7 y 45.8 del D.S N° 003-2020-DE.***



Al respecto, el informe operativo al que se hace referencia el administrado en su solicitud de acceso a la información pública, y que daría cuenta del operaciones militares desplegadas por las Fuerzas Armadas durante el Estado de Emergencia a Nivel Nacional, decretado por el Gobierno mediante Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, tiene -efectivamente- como base normativa lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Supremo N° 003-2020-DE, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095⁶, que a la letra dice:

Artículo 46.- Informe Operativo

Al término de las operaciones o acciones militares, el comandante militar debe remitir un informe a su superior inmediato, detallando lo siguiente:

- 1. Lugar, fecha y hora de las operaciones o acciones militares.*
- 2. Personal militar participante, detallándose la unidad militar a la que pertenecen.*
- 3. Hechos que motivaron su participación.*
- 4. Detalle de las operaciones o acciones militares realizadas. En el caso de una acción militar, se especifican las causas y circunstancias por las cuales se hizo uso de armas de fuego, así como el tipo y cantidad de armas y munición empleada.*

⁶ Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

5. De ser el caso, relación de las personas intervenidas y del armamento o material incautado, y que hayan sido puestos a disposición de la autoridad competente.
6. Resultado de la operación o acción militar, precisándose la existencia de heridos o fallecidos, la afectación de daños a bienes públicos o privados, intervenidos, entre otros.
7. Evaluación operacional, técnica y jurídica de la operación o acción militar, incluyendo aspectos de relevancia y las recomendaciones pertinentes.
8. Anexos conteniendo registros filmicos o fotográficos, u otros, si la situación permitió su realización.

➤ Asimismo, el artículo 45 del referido cuerpo normativo establece lo siguiente:

Artículo 45.- Procedimientos como consecuencia del empleo o uso de la fuerza
(...)

45.7 Los pedidos de información o documentación sobre una operación o acción militar son atendidos por la entidad correspondiente de acuerdo a la normativa vigente sobre transparencia y acceso a la información pública.

45.8 Toda persona tiene derecho a recibir información completa, veraz y oportuna sobre las personas heridas o fallecidas, como consecuencia de una operación o acción militar, así como sobre las personas que hayan sido intervenidas.



➤ Con ello, queda claro que las disposiciones descritas en el párrafo anterior no hacen más que materializar o dotar de contenido al **derecho fundamental de acceso a la información pública** reconocido en el artículo 2, inciso 57, de la Constitución Política del Estado, por el cual, toda persona tiene derecho a solicitar información a cualquier entidad pública, sin justificar la razón de su pedido, y recibirla. Es más, el Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia⁸ que su contenido constitucionalmente garantizado no solo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la obligación

⁷ Constitución Política del Estado

"Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

(...)

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado".

⁸ Sentencia recaída en el Expediente N° 1797-2002-HD/TC, Fundamento Jurídico 16.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

de dispensarla de parte de los organismos públicos, sino también exige que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa.

- Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho de acceso a la información pública no es absoluto. Existe de manera excepcional, un conjunto de restricciones que se fundamentan en la protección de ciertos bienes o derechos constitucionales, reguladas en los artículos 15 (información secreta), 16 (información reservada) y 17 (información confidencial) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, TUO de la Ley 27803).



Solo en virtud de estos dispositivos legales, que en conjunto constituyen el régimen de excepciones, puede limitarse el ejercicio fundamental de acceso a la información pública, por lo que, deben interpretarse y aplicarse observando principios como el de **legalidad**⁹ (solo se crean por Ley o Decreto Legislativo), **taxatividad** (califican como tales solo las previstas expresamente), **interpretación restrictiva**¹⁰ (no se puede extender a supuestos no regulados vía interpretación extensiva o analógica), **razonabilidad** (que la restricción tenga realmente como finalidad proteger el interés público o privado) y **temporalidad** (las excepciones no duran para siempre)¹¹.

6.3 Respetto de la atención de solicitudes de acceso a la información pública durante la declaratoria de Estado de Emergencia

- Mediante Decreto Supremo 143-2022-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2022, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta (30) días calendarios, por los diversos conflictos sociales a nivel nacional, registrados a partir del 07 de diciembre de 2022, que generaron actos de violencia y vandalismo contra

⁹ En virtud del primer párrafo del artículo 18 del TUO de la Ley N° 27806, "No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley".

¹⁰ En el mismo sentido, la doctrina comparada precisa que "La enumeración taxativa de las excepciones constituye una de las condiciones fundamentales para la efectividad de todo el dispositivo legal. Y a partir de este carácter tasado de las excepciones legales, han de ser objeto de una interpretación estricta, de modo que el criterio hermenéutico que debe presidir la interpretación del dispositivo ha de ser el principio *favor publicitatis*. FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano. *Algunas proposiciones para una Ley de Acceso a la Información*. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Año XXV, Número 105. México: UNAM, 2002, p.903.

¹¹ DEFENSORIA DEL PUEBLO. *Manual de acceso a la información para funcionarios*. Lima: Defensoría del Pueblo, 2015, p.26.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

las instituciones públicas y privadas, así como agresiones contra la integridad personal de los ciudadanos y autoridades, es decir, una grave situación de crisis a nivel nacional.

- En virtud de la declaratoria de Estado de Emergencia se restringió el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio peruano comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Estado.

➤ Como puede verse, la norma no incluyó dentro de las restricciones de derechos constitucionales, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública desarrollado en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, de modo que, aún en el tiempo que rige el Estado de Emergencia, este derecho puede ser ejercido ante las entidades públicas obligadas por la normativa de transparencia y acceso a la información pública



Sin perjuicio de ello, como lo ha señalado la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva N° 08-2019-JUS/DGTAIPD9, la Constitución no ha previsto alguna restricción o limitación del derecho de acceso a la información pública en los estados de emergencia, motivo por el cual se debe entender que la ciudadanía mantiene incólume su capacidad de ejercicio respecto de este derecho, sobre todo respecto a la información relacionada con las causas de la declaratoria de Estado de Emergencia o su prórroga, salvo las restricciones establecidas taxativamente por ley, en cuyo caso, de corresponder, será viable el acceso a la información de aquel extremo que no implique un riesgo o afectación a un bien jurídico protegido por los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley 27806.

6.4 Respetto de la excepción que fundamenta la decisión para no entregar la información pública solicitada

- Siguiendo esa línea, en sede administrativa, el CCFFAA ha manifestado que la petición del hoy demandante no resultaba atendible por cuanto dicha información tiene la condición de SECRETA, encontrándose -por ende- exceptuada de ser entregada, al amparo de lo dispuesto



PERU

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

en el artículo 15, literal d) del numeral 1, del TUO de la Ley 27806; normativa que, además, resulta ser concordada con la Directiva General N° 01-2022-DE/SG "Normas para garantizar la Seguridad de las Informaciones en el Ministerio de Defensa", así como con la Directiva N° 022-21/JCCFFAA/SJ "Normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas".

Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163° de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia, la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:

(...)

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

(...)

- Ello es así, dado que estamos frente a documentación e información relacionada con el objetivo de lograr el restablecimiento del orden público, mantenimiento del Estado de Derecho y subsistencia del orden democrático, en el marco de un Estado de Emergencia Nacional, a través de acciones militares desplegadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Por ende, por su propia naturaleza, y en aras del éxito de las acciones adoptadas en su





PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

conjunto, se justifica que tal información tenga la clasificación de secreta y no sea *per se* de público conocimiento.

- Respecto de ello, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 17¹² de la Sentencia estimatoria recaída en el Expediente N° 01805-2007-HD/TC, expresó que, **la revelación del plan estratégico diseñado, así como el movimiento de efectivos para enfrentarse a las contingencias de un Estado de Emergencia, podrían tener una seria incidencia en la estrategia u objetivos operacionales del Estado para restablecer la paz interna, y el éxito de las mismas, ya que se pondría sobre aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el orden público.**

6.5

Respecto a la motivación de la Resolución Administrativa controvertida

Que, la resolución materia de impugnación señala que, el argumento expuesto por el CCFFAA para sustentar la denegatoria a la solicitud del ciudadano Ernesto Alonso Cabral Mejía, no debió basarse únicamente en la invocación al carácter secreto de la información pública requerida, conforme al literal d) del numeral 1 del artículo 15 del TUO de la Ley N° 27806, sino que se debió profundizarse en las razones del por qué justificadamente tiene dicho carácter.



- Al respecto, nuestra parte considera que el TTAIP, como tribunal de última instancia en las controversias vinculadas a la transparencia y al derecho al acceso a la información pública, tiene la obligación de ponderar los valores jurídicos en juego que se contraponen a los ya mencionados, independientemente de lo expuesto por las partes en el marco del procedimiento administrativo; en el caso en concreto, no existe un solo argumento en el que se desarrolle y evalúe la postura del CCFFAA, y con ello, la razonabilidad de la principal razón expuesta por el CCFFAA para la denegatoria, precisamente relacionada con su naturaleza y vinculación al ámbito militar y la seguridad nacional.

¹² STC 01805-2007-HD/TC

17. Estas dos citadas pretensiones se encuentran enmarcadas dentro de los supuestos de la Ley 27806 en los artículos 15.º y 15.º A porque estas facilitarían conocer las estrategias desplegadas a fin de restablecer la perturbación del normal ejercicio y desarrollo de las actividades de la comunidad. Por ello, la revelación del plan estratégico diseñado para los fines antes señalados, así como el movimiento de efectivos para enfrentarse a las contingencias de un estado de emergencia, podrían tener una seria incidencia en la estrategia del Estado para restablecer la paz interna, ya que se pondría sobre aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

- Así, todos los argumentos están únicamente dirigidos a la exigencia de una motivación, en la que el CCFFAA tendría que sustentar en qué medida la revelación de la información solicitada constituye un riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático o podría poner en riesgo la vida e integridad del personal militar que formó parte de las operaciones; ello, porque el enfoque es sólo desde la óptica del derecho del administrado, sobre la base de diversas citas jurisprudenciales a favor del acceso a la información pública no relacionada a temas operacionales de orden militar, y soslayándose lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la STC N° 01805-2007-HD/TC, que sí es un caso de naturaleza análoga, y donde se reconoce que tal información (planes de defensa militar, operaciones y planes de inteligencia, información sobre el personal militar que desarrolla actividades de seguridad nacional) por razones de seguridad es secreta, ya que pondría en alerta a aquellos grupos que perturban el orden interno del país, y -lo que resultaría más peligroso- a quienes patrocinan o financian los mismos con fines subalternos.



He ahí el primer sesgo, por alegar que no basta haber dicho *"la difusión de dichos documentos e información, implicaría el posible y previsible hecho que no pudieran tener éxito las acciones que el Estado despliega para el mantenimiento del Estado de Derecho y el restablecimiento del orden y la paz social a nivel del orden interno"*, sin hacer siquiera el intento de ponderar el valor jurídico referido a la seguridad nacional y el rol que cumplía las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, por mandato constitucional, frente a las diversas protestas violentistas suscitadas a nivel nacional.

- Por otro lado, sin distinguir cuál de los supuestos aplicaría al caso en concreto, el TTAIP señala que la información requerida se encontraría *relacionada a la vulneración de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949*. Siendo así, si fuera el primer supuesto, pareciera -bajo su lógica- que ya se hubiese determinado mediante sentencia judicial firme responsabilidades penales por parte de Miembros de las Fuerzas Armadas por la vulneración de derechos humanos, cuando estamos recién en etapa de diligencias preliminares por parte del Ministerio Público, y existe la prohibición de avocamiento a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones, conforme así lo prescribe el numeral 2) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Bajo esa misma lógica especulativa, que no hace más que contravenir el principio constitucional de



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

presunción de inocencia (únicamente desvirtuada con sentencia judicial firme, expedida en el marco de un Debido Proceso con todas las garantías constitucionales¹³), nuestra parte podría entonces bien también sustentar que el peligro de publicitar tal información pondría en serio riesgo a los militares que prestaron servicios en la lucha de restablecer el orden interno, pues el financiamiento para la movilización de los violentos manifestantes en el interior del país proviene del narco terrorismo. En otras palabras, no se puede hablar a estas alturas de "violación de derechos humanos" cuando no se ha definido e individualizado responsabilidad penal alguna.

- Finalmente, si fuera el segundo supuesto, desconoce que los Convenios de Ginebra solo resultan aplicables en el caso de Conflicto Armado Internacional y Conflicto Armado No Internacional, que no es el caso que hoy nos avoca.



Como ya fue expresado por este Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente 00003-2005-PI/TC (fundamentos 149 y siguientes), la disposición referida al Avocamiento Indebido contiene dos normas prohibitivas: "Por un lado, la proscripción de avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional; y, de otro, **la interdicción de interferir en el ejercicio de la función confiada al Poder Judicial**". Así, **el principio de independencia judicial exige la imposibilidad de aceptar intromisiones en el conocimiento de los casos y controversias que son de conocimiento del Poder Judicial**. Por ende, como quiera que existen investigaciones de orden penal EN CURSO, la filtración de tal información no haría más que entorpecer la labor que viene desempeñando el Ministerio Público y el Poder Judicial, antes las cuales, las Fuerzas Armadas estarán prestas a colaborar con la acción de la justicia, en el marco constitucional de un Debido Proceso.

¹³ STC 04415-2013-PHC/TC

6. Se ha señalado en anterior oportunidad (cf STC 0618-2005-PHC/TC, fundamentos 21 y 2) que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tantum, implica que "(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva". De igual forma, se ha dicho (vid. STC 2915-2004-IPHC/TC, fundamento 12) que "la presunción de inocencia se mantiene 'viva' en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla (...)".



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
PúblicaSESENTY
THREE.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

- En relación a lo expuesto, debemos tener en consideración que el Tribunal Constitucional¹⁴, ha señalado que:

"El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican.

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

(..)

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitraria de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su suficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo".

- Cabe precisar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 27806, la clasificación de la información como secreta o reservada, debe cumplir con el requisito formal de ser aprobada por el titular del sector o pliego o por un funcionario designado para dicho fin. Siendo así, y sin perjuicio que la información solicitada, por su naturaleza misma tiene carácter de clasificada, se ha cumplido con observar tal obligación formal, a partir de la Resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107-CCFFAA/SG/FRAI de fecha 14 de marzo de 2023, por la cual se aprueba la documentación

¹⁴ Tribunal Constitucional - EXP N.° 06256-2013-PA/TC.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

del CCFFAA descrita en su Anexo (que la conforma como parte integrante de la misma), que será clasificada como secreta, reservada y confidencial, en mérito a las excepciones para el acceso a la información pública dispuestas en la Ley N° 27806.

- Finalmente, resulta ilegal el apercibimiento expuesto por el TTAIP en su parte resolutive, al señalar que, *conforme a sus competencias, remitiría copia de los actuados al Ministerio Público en caso se reporte su incumplimiento, en atención a lo dispuesto por los artículos 368 y 376 del Código Penal*. Que, el Tribunal al invocar el artículo 4 de la Ley N° 27806, como fundamento para el apercibimiento decretado, **efectúa una interpretación errónea**, pues el citado artículo está referido a que los funcionarios que incumplan las disposiciones de la referida ley, **son pasibles de ser sancionados por la comisión de una falta grave** (bajo el procedimiento administrativo sancionador, conforme lo dispone el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1353), pudiendo ser denunciados por la comisión del delito de Abuso de Autoridad, a que hace referencia el artículo 377 del Código Penal.



- Es decir, el citado artículo no está referido a la posibilidad de dictar apremios o apercibimientos a los funcionarios y servidores públicos que incumplan lo dispuesto por el Tribunal; sino, mediante un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR sean sancionados los funcionarios o servidores públicos por la comisión de falta grave por incumplir las disposiciones de la referida ley; e incluso puedan ser denunciados penalmente por la comisión del delito de abuso de autoridad, evidenciándose un claro exceso en sus funciones.

VII.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos jurídicos de la presente demanda, invocamos lo siguiente:

- Artículo 148 de la Constitución Política del Estado.
- Artículo 139, inciso 2, de la Constitución Política del Estado.
- Artículo 228.1 del TUO de la Ley N° 27444.
- Artículos 1, 3 y 5.1 del TUO de la Ley N° 27584.
- Decreto Supremo N° 003-2020-DE.
- Decreto Supremo N° 143-2022-PCM.
- Artículo 15, numeral 1, literal d), del TUO de la Ley N° 27806.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

- Resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107-CCFFAA/SG/FRAI.
- Sentencia del TC recaída en el Expediente N° 01805-2007-HD/TC.

VIII.- VÍA PROCEDIMENTAL

Debido a la naturaleza de la pretensión le corresponde la vía procedimental especial.

IX.- MEDIOS DE PRUEBA

1. Resolución N° 000782-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 09 de marzo de 2023, se declaró fundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA contra el Oficio N° 154-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, ORDENA al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entregue la documentación solicitada.
2. Oficio N° 1908-CCFFAA/SG/UAIP, de fecha 17 de abril de 2023.
3. Informe Técnico N° 016/EMCFFAA/D-3/DAI, de fecha 29 de marzo de 2023.
4. Dictamen N° 207-2023/CCFFAA/OAJ (SECRETO), del 10 de abril de 2023.
5. Resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107-CCFFAA/SG/FRAI, de fecha 14 de marzo de 2023.



X.- ANEXOS

- 1-A.- Copia de mi Documento Nacional de Identidad.
- 1-B.- Copia de la Resolución del Procurador General del Estado N° 10-2020-PGE/PG
- 1-C.- Resolución N° 000782-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 09 de marzo de 2023, se declaró fundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA contra el Oficio N° 154-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, ORDENA al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entregue la documentación solicitada.
- 1-D.- Oficio N° 1908-CCFFAA/SG/UAIP, de fecha 17 de abril de 2023.
- 1-E.- Informe Técnico N° 016/EMCFFAA/D-3/DAI, de fecha 29 de marzo del 2023.
- 1-F.- Dictamen N° 207-2023/CCFFAA/OAJ (SECRETO), del 10 de abril de 2023.
- 1-G.- Resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107-CCFFAA/SG/FRAI, de fecha 14 de marzo de 2023.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Paz, la Unidad y el Desarrollo"

POR LO TANTO:

A Usted señor Juez, solicito admitir la presente demanda, dar el trámite que le corresponde y oportunamente declararla fundada.

PRIMER OTROSI DIGO. - Que, de conformidad con el artículo 28 del Decreto Legislativo N° 1326, solicito se tenga por apersonado al presente proceso al señor abogado **LUIS ENRIQUE NAVARRO MERINO**, en su calidad de **Procurador Público Adjunto del Ministerio de Defensa**, identificado con D.N.I. N° 10286759, y designado como tal por Resolución del Procurador General del Estado N° 11-2020-PGE/PG, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de febrero de 2020.

SEGUNDO OTROSI DIGO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 33.7 del artículo 33 del Decreto Legislativo N° 1326, y en el numeral 1 del artículo 15.5 del Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, que aprueba su Reglamento, solicito a su despacho se sirva tener por delegada mi representación a favor de **Edwin Elmer Luque Luque, Raúl Alfredo Zorrilla Cárdenas, Mario Fasanando Chujandama, Demetrio Abraham Guzmán Navarro, José Luis López Farro, Marilú Bernardo Riva Agüero, Jenniffer Yohani Llontop Silva, Jussylyny Alexandra Palacios Saturno, Georgina Peña Delgado, Jorge Luis Ávila Huamán y Ronald Iliquin Santiago**, abogados de ésta Procuraduría Pública, para que ejerzan la defensa de los derechos e intereses que correspondan al CCFFAA en el presente proceso.

Lima, 10 de mayo de 2023



Jorge Ignacio JULCA RAMIREZ
PROCURADOR PUBLICO
Ministerio de Defensa
Reg. CAL N° 26863